

## **1. Vertragsgegenstand**

Die GipfelCode GmbH räumt dem Anwender das nicht ausschließliche, nicht übertragbare und befristete Recht ein, die Software "Alpenflow" während der Vertragslaufzeit zu nutzen. Die Bereitstellung erfolgt als Software-as-a-Service über das Internet.

Die Leistung der GipfelCode GmbH beinhaltet keinen Anspruch des Anwenders auf Vornahme von Programmerweiterungen oder Programmänderungen nach Bereitstellung der Software, auch nicht, wenn diese aufgrund gesetzlicher Änderungen notwendig werden. Für die Beschaffung derartiger Programmerweiterungen oder Programmänderungen, einschließlich Anpassungen der Software an geänderte rechtliche Bestimmungen, ist der Anwender verantwortlich.

## **2. Nutzungsrechte des Anwenders**

Der Kunde erhält das nicht ausschließliche, auf die Laufzeit dieses Vertrags zeitlich beschränkte Recht auf die Funktionalitäten der Software mittels Browser oder App zuzugreifen. Der Kunde ist nicht berechtigt die Software an Dritte weiterzugeben oder es Dritten zugänglich zu machen. Dem Kunden ist auch nicht gestattet die Software zu vervielfältigen, zu veräußern oder an Dritte zu vermieten. Die Nutzung der Software ist nur für eigene Zwecke gestattet.

Der Anwender ist nicht dazu berechtigt Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen oder Software enthaltene Eigentumsangaben zu verändern. Insbesondere sind folgende mit KI-generierten Marken rechtlich geschützt:

Bildmarke: Stilisierter Berggipfel (Logo).

Wortmarke: „AlpenFlow“.

Klangmarke: Akustisches Signal bei Statusänderungen.

Farbmarke: Gletscherblau (#00a8cc) und Alpinblau (#004085).

### **3.Serviceleistungen des Anbieters**

Die Software wird in der jeweils aktuellen Version zur Nutzung bereitgestellt. Die Software, die erforderliche Rechenleistung und der erforderliche Speicherplatz werden vom Hersteller bereitgestellt.

Der Hersteller ist bemüht, den vereinbarten Service sieben Tage die Woche von 00.00 bis 24.00 verfügbar zu halten, eine 100-prozentige Systemverfügbarkeit kann jedoch nicht gewährleistet werden.

### **4.Pflichten des Anwenders**

Der Anwender hat für eine ordnungsgemäße Internetverbindung und der für die Nutzung notwendigen Hardware selbst zu sorgen. Zugangsdaten sind vertraulich zu behandeln und angemessen gegen missbrauch zu sichern. Der Anwender ist für die Regelmäßige Sicherung seiner individuellen Daten selbst verantwortlich.

### **5.Vergütung**

Das monatliche Entgelt beträgt derzeit € 15,00 inkl. MwSt. Dieser Betrag gilt als wertgesichert gemäß dem Verbraucherpreisindex (VPI 2025). Die Anpassung erfolgt jährlich zum 1. Jänner.

## 6. Haftung

Die Haftung der GipfelCode GmbH für anfängliche Mängel ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die GipfelCode GmbH den Mangel arglistig verschwiegen oder vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

Eine Haftung von GipfelCode GmbH für Schäden des Anwenders aus jeglichem Rechtsgrund einschließlich Verzug, Unmöglichkeit, Schlechterfüllung, Nichtverfügbarkeit der Software und außervertraglicher (deliktischer) Haftung wird einvernehmlich ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde durch GipfelCode GmbH grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.

GipfelCode GmbH haftet in keinem Fall, also auch nicht bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz für atypische und daher nicht vorhersehbare Folgeschäden.

GipfelCode GmbH haftet ebenfalls nicht für Schäden, soweit der Anwender deren Eintritt durch ihm zumutbare Maßnahmen, insbesondere Programm- und Datensicherung und ausreichende Softwareschulung des Anwenders hätte verhindern können.

Eine Haftung für entgangenen Gewinn, Schäden aus Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder anderem finanziellen Verlust wird ebenfalls für jeden Fall, insbesondere auch für den Fall des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

Jede Haftung ist betraglich beschränkt auf jenen Betrag, den der Anwender für die vertragsgegenständlichen Softwareleistungen bezogen auf den Zeitraum eines Jahres bezahlt hat. GipfelCode GmbH haftet weder für Datenverlust noch für Schäden resultierend aus Leitungsunterbrechungen oder Abbruch des Datentransfers.

GipfelCode GmbH haftet nicht für den Ersatz von Sachschäden, deren Ersatzpflicht im Produkthaftungsgesetz begründet ist.

## **7. Vertragslaufzeit und Kündigung**

Der Vertrag über die Nutzung der Software startet zum vereinbarten Datum und verlängert sich zu Vertragsende automatisch um jeweils drei Monate, sofern keine der Parteien bis zum letzten Tag des laufenden Quartals schriftlich widerspricht. Dieser Vertrag kann von jeder Partei im Falle einer Verletzung der nach dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen durch die andere Seite vorzeitig schriftlich beendet werden.

## **8. Schlussbestimmungen**

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird Innsbruck vereinbart.